

1502637-38.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308764/2021 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

21355056 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 402/21/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

2308764 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502637-38.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502637-38.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308764/2021 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

21355056 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 402/21/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

2308764 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS RAMOS MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

JONATAS RAMOS MARTINS, qualificado às fls. 11/12, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/06, porque, no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 15h30, na Rua Brusque, nº 1, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo e vendia, para entrega a consumo de terceiros, 23 (vinte e três) porções de Maconha, 82 (oitenta e duas) porções de Crack, 47 (quarenta e sete) porções de Cocaína, e 52 (cinquenta e dois) "Eppendorfs" contendo Cocaína, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

conforme auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudo de constatação (fls.17/20) e laudo químico-toxicológico (fls. 215/218). Segundo a denúncia, JONATAS estava no local dos fatos trazendo consigo as drogas acima descritas destinadas à venda a terceiros pessoas. Apurou-se, ainda, que Policiais civis receberam denúncia anônima de que no endereço sobredito, conhecido ponto de venda de entorpecentes, um indivíduo, cujas características foram fornecidas, comercializava drogas. Os policiais se dirigiram para o local e imediatamente visualizaram JONATAS, cujas características físicas eram compatíveis com as mencionadas pelo denunciante, em atitude suspeita. Diante disso, os policiais permaneceram à distância e observaram que pessoas se aproximavam do denunciado, entregavam dinheiro, e JONATAS pegava a droga que estava em uma sacola e entregava ao cliente. Em razão da prática de atos típicos da comercialização de entorpecentes, os policiais decidiram abordá-lo. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Contudo, os policiais localizaram no interior da sacola que estava com JONATAS 23 (vinte e três) porções de Maconha, 82 (oitenta e duas) porções de Crack, 47 (quarenta e sete) porções de Cocaína, 52 (cinquenta e dois) "Eppendorfs" contendo Cocaína, além da quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Tendo em vista a natureza, a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta do denunciado, restaram evidenciadas que as drogas se destinavam ao tráfico.

A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2021 (fls. 86/87).

A Defensoria Pública apresentou defesa prévia (fl. 213).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado se deu por citado, sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e o acusado foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Pela defesa de Jonatas Ramos Martins foi pleiteada pena no mínimo, confissão e regime mais brando.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito vem estampada no auto de prisão em flagrante (fl. 01), no boletim de ocorrência (fls. 02/04), no auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), no laudo de constatação (fls. 17/20) e no laudo de exame químico toxicológico (fls. 215/218), ambos com resultado positivo para as drogas apreendidas, além da prova oral colhida.

A autoria também restou suficientemente demonstrada.

Em solo policial, a testemunha Eduin Medrado de Souza, policial civil, disse que estava de serviço em companhia do Policial Marangoni, quando recebeu denúncia apócrifa de tráfico de drogas. Segundo o denunciante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, na rua Brusque, 01, escadão, na cidade de Carapicuíba/SP, traficantes agiam livremente, informando até as características do indivíduo que estava no endereço naquele momento. Deslocaram-se até o referido local e de longe, avistaram o indivíduo em atitude suspeita com as características informadas e observaram que os "compradores" chegavam no investigado entregava o dinheiro e este pegava a droga que estava numa sacola e entregava ao "cliente". Resolveram proceder a abordagem e então, com o investigado identificado posteriormente como sendo Jonatas Ramos Martins, na sacola foram encontrados 23 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante à "maconha", 99 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada semelhante à "cocaína", 82 invólucros plásticos contendo substância amarelada em pedra, semelhante ao "crack" e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em notas miúdas. No ato da detenção, o investigado entrou em luta corporal, sendo necessário o uso da força moderada para algemá-lo. Indagado, o investigado acabou por confessar a prática do tráfico naquele local. Diante dos fatos, afirmou que foi dada voz de prisão ao investigado e conduzido até a Delegacia de Polícia para as demais providências de Polícia Judiciária pertinentes ao fato. (fls. 11/12). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação

dos fatos. Por fim, aduziu que não conhecia o acusado antes.

A testemunha Emerson Geraldo Marangoni, policial civil, que acompanhava seu colega de farda na diligência, corroborou os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fl. 13), como em juízo, oportunidade em que aduziu não conhecer o acusado antes.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado aplicável aos policiais:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na fase policial, o acusado Jonatas Ramos Martins permaneceu silente (fls. 09/10). Em juízo, disse que tem 33 anos e tem duas passagens por tráfico e uma por porte de drogas. Estava há três anos em liberdade. Trabalhava com panfletagem e morava com uma moça que engravidou, recebendo um convite para traficar para ganhar mais dinheiro, tendo aceitado. Ficou onze dias traficando, seu filho abrigado e sua mulher lhe abandonou, confirmando que as drogas localizadas eram para venda.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais civis, os quais, após receberem denúncia anônima, flagraram o acusado vendendo e guardando as drogas apreendidas, em total consonância com o auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, laudo químico-toxicológico das drogas e confissão do acusado em juízo. Ressalta-se, ainda, que o acusado foi flagrado em atitude direta de venda, conduta está inserida nos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Assim, considerando que a campana foi realizada em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, assim como a natureza, variedade e quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma em que estavam acondicionadas e o dinheiro apreendido, além da prova oral colhida, comprovado está que os entorpecentes estavam destinados ao consumo de terceiros.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, considerando a reincidência específica do acusado, além dos maus antecedentes (Processo 7431-06.2016 ou 225-42.2014, fls. 36/37 e 82/83; Processo 6912-74.2010 ou Execução 01, fls. 44/45 e 81), sendo latente que se dedica a atividades criminosas, não sendo iniciante no mundo do crime.

Deve-se atentar, portanto, para a presença da agravante da reincidência específica, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (Processo 7431-06.2016 ou 225-42.2014, fls. 36/37 e 82/83).

Há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Assim, comprovadas a autoria e materialidade do delito, passo à dosimetria da pena do réu, em observância ao critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 sobre o artigo 59 do Código Penal, há que se considerar a relevante quantidade e variedade de drogas apreendidas, e em relação ao crack, sua natureza, substância esta com maior poder devastador, além de colocar em potencial risco a saúde pública, sendo, pois, necessária maior reprovação da conduta do agente. Ademais, o acusado é portador de maus antecedentes (Processo 6912-74.2010 ou Execução 01, fls. 44/45 e 81), por crimes distintos daquele configurador da reincidência, razão pela

qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, altero entendimento anterior e compenso a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com a circunstância agravante da reincidência (Processo 7431-06.2016 ou 225-42.2014, fls. 36/37 e 82/83), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 dos recursos repetitivos, motivo pelo qual mantenho a pena inicialmente fixada.

Para a terceira fase do cálculo, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque - segundo a correta exegese - os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. Ademais, trata-se de réu reincidente específico e com maus antecedentes criminais, não sendo outro regime suficiente a atingir às finalidades da pena.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para condenar JONATAS RAMOS MARTINS, qualificado às fls. 11/12, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis diante da reincidência e dos maus antecedentes do acusado.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade desta decisão. Expeça-se guia de execução provisória.

Como efeito da condenação, por força da regra do artigo 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD (fls. 06/07), assim como autorizo a incineração da droga, caso ainda não realizada.

Oficie-se à autoridade policial para que seja enviado o comprovante do dinheiro apreendido nos autos (fls. 06/07).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 27 de julho de 2022.